

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1118/2541

พนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก
บริษัทสุโขทัยทำไม้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4 (5), มาตรา 11, มาตรา 68 เบญจ, มาตรา 73

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, มาตรา 31

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4 (5) ประกอบมาตรา 11 วรรคหนึ่ง การชักลากไม้ถือเป็นการทำไม้ ดังนั้น การชักลากไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบในการชักลากไม้ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย จึงเป็นการทำไม้โดยไม่รับอนุญาตตามมาตรา 11 ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องรับโทษตามมาตรา 73

จำเลยชักลากไม้โดยยังไม่ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดคำนวณค่าภาคหลวงตามระเบียบกรมป่าไม้วัดด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการชักลาก และนำไม้เคลื่อนที่ภายหลังสัมปทานสิ้นสุดลงพ.ศ.2532 ซึ่งออกตามความในมาตรา 68 เบญจ วรรคท้าย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 2 กระทำ

พ.ร.บ.ป่าไม้ ๓ มาตรา 68 เบญจ วรรคสาม ที่บัญญัติว่าผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดดังกล่าวให้หมดสิทธิในไม้นั้น และให้ไม้ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินเป็นเพียงบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้รับสัมปทานหมดสิทธิในไม้โดยให้ไม้ตกเป็นของแผ่นดิน มิใช่หมายความว่า

ว่าเมื่อไม้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วการกระทำไม่เป็นความผิดตามบทบัญญัติมาตราอื่น
อีก และเมื่อการกระทำความผิดของจำเลยเป็นการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จำเลยจึงมีความผิดฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนอีกด้วย

พ.ร.บ.ป่าไม้ ๓ มาตรา 68 เบญจ วรยศสาม ที่บัญญัติว่าผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด
ดังกล่าวให้หมดสิทธิในไม้ นั้น และให้ไม้ นั้นตกเป็นของแผ่นดินเป็นเพียงบทบัญญัติที่
กำหนดให้ผู้รับสัมปทานหมดสิทธิในไม้ โดยให้ไม้ตกเป็นของแผ่นดิน มิใช่หมายความว่า
ว่าเมื่อไม้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วการกระทำไม่เป็นความผิดตามบทบัญญัติมาตราอื่น
อีก และเมื่อการกระทำความผิดของจำเลยเป็นการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จำเลยจึงมีความผิดฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนอีกด้วย

(สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นายมีชัย เตชาชาญ
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสมชาย เหล็กกล้า

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ